

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 53/2539	สมาคมราชกรีฑาสโมสร	โจทก์
	กรมสรรพากร	จำเลย

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 16, มาตรา 17

ป.ร.ษฎากร มาตรา 40 (8), มาตรา 65 ทวิ (13), มาตรา 67, มาตรา บัญชี อัตราภาษีเงินได้ (2)(ค)

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราษฎากร (ฉบับที่ 168) พ.ศ.2529 มาตรา 4

กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา ข้อ 12(1)

โจทก์จัดให้มีการเล่นพนันโตเตเตโลเซเตอร์ สำหรับการแข่งม้าตามบัญชี ข.ข้อ17แห่งพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478เงินที่โจทก์ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินได้และเปลีสโต้ตเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลษฎากร มาตรา40(8)เพราะเป็นเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน(1)ถึง(7)ของ มาตรา40แห่งประมวลษฎากรและมีใช้รายได้ตามมาตรา65ทวิ(13)แห่งประมวล ษฎากรเพราะมีใช้เงินค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิกหรือเงินหรือ ทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาคหรือจากการให้โดยเสนหาโจทก์ซึ่งเป็นสมาคมจึง ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ2ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆตามที่มา ตรา4แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา ษฎากร(ฉบับที่168)พ.ศ.2529บัญญัติไว้โจทก์ได้รับเงินจากการจำหน่ายสลากกิน โตตและเปลีสโต้ตให้แก่ผู้เล่นมาแต่ต้นจำนวนเงินดังกล่าวจึงเป็นเงินได้ของโจทก์ซึ่ง

โจทก์จะต้องนำไปเสียภาษีตามหน้าที่ที่พระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478บัญญัติไว้ รวมทั้งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรและจ่ายรางวัลแก่ผู้เล่นที่แทง ผลการแข่งม้าถูกต้องตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่น การพนันโตเตเตโลเซเตอร์สำหรับการแข่งม้าข้อ4และข้อ5ที่กำหนดไว้ซึ่งล้วนเป็น รายจ่ายของโจทก์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับจำนวนเงินดังกล่าวมาแล้วนอกจากนี้ตาม มาตรา16แห่งพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้ผู้รับ อนุญาตการเล่นหมายเลข17ในบัญชี.เสียภาษีไม่เกินกว่าร้อยละ10แห่งยอดรายรับ ก่อนหักรายจ่ายและเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ2.5เพื่อให้เป็นรายได้ของ เทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาตโดยกำหนดในกฎกระทรวงตั้งนั้น โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตเตเตโลเซเตอร์สำหรับการ เล่นแข่งม้ามีหน้าที่เสียภาษีร้อยละ10แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายตามข้อ12(1) (ก)ของกฎกระทรวงฉบับที่17(พ.ศ.2503)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพ นันพ.ศ.2478จึงต้องชำระค่าภาษีดังกล่าวด้วยเงินของโจทก์จะอ้างว่าเงินค่าภาษีร้อย ละ10แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายที่โจทก์ชำระไปนั้นมิใช่รายได้ของโจทก์หาได้ไม่ ที่โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาในอัตราร้อยละ2ของรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือ ของจำนวนเงินที่โจทก์จำหน่ายสลากวินโด้ดและเปลีสโด้ดได้ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ก่อน หักรายจ่ายใดๆจึงเป็นการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินภาษีจำนวน102,277,400.73 บาท แก่ โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลย ให้การ ต่อสู้ คดี ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ประกอบกิจการจัดให้มีการแข่งขันม้าซึ่งเป็นการเล่นการพนันแข่งม้าตามบัญชี ข.แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และจัดให้มีการเล่นการพนันโตเตไลเซเตอร์สำหรับการเล่นแข่งม้าตามบัญชี ข.ข้อ 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่า ที่โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือของจำนวนเงินที่โจทก์จำหน่ายสลากกินได้ตัดและเปลี่ยนได้ตัดได้เป็นการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้ว หรือว่าโจทก์ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ที่โจทก์มีสิทธิหักไว้เพียงร้อยละ 10 จากรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือจากจำนวนเงินสุทธิที่โจทก์จำหน่ายสลากกินได้ตัด และเพียงร้อยละ 5 จากรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือจากจำนวนเงินสุทธิที่โจทก์จำหน่ายสลากเปลี่ยนได้ตัดบวกด้วยรายรับจากการปักเศษที่แบ่งจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แทงม้าไม่ลงตัวตามที่โจทก์อุทธรณ์ เห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 67บัญญัติว่า "การเสียภาษีตามความในส่วนนี้ให้เสียตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวดนี้" และอัตราภาษีเงินได้ตาม (ค) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับในขณะนั้นกำหนดไว้ว่าภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ(13) ให้เสียในอัตราร้อยละ 10แต่รายได้ของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 วันที่ 1 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2534 และวันที่ 1 สิงหาคม 2534 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 นั้น มีพระ

ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 168) พ.ศ. 2529 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในช่วงดังกล่าว บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า

"ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ค) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ(13) แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้เฉพาะรายได้ส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)แห่งประมวลรัษฎากร" เมื่อข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยมิได้โต้แย้งกันฟังได้ว่า เงินที่โจทก์ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินตัดและเปลี่สตัดนั้นเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8)เพราะเป็นเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7)ของมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร และมีใช้รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะมิใช่เงินค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หาดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นสมาคมจึงต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 168)พ.ศ. 2529 บัญญัติไว้ ทั้งนี้ยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ข้อ 12 (1) หรือจำนวนเงินสุทธิที่จำหน่ายสลากกินตัดและเปลี่สตัดได้ตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตเตไลเซเตอร์สำหรับการแข่งขันม้าข้อ 5 นั้น ถือว่าเป็นรายได้ของโจทก์ทั้งหมดเนื่องจากโจทก์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการจำหน่ายสลากกินตัดและเปลี่สตัดให้แก่ผู้เล่นมาแต่ต้นจำนวนเงินดังกล่าวจึงเป็นเงินได้ของโจทก์ ซึ่งโจทก์จะต้องนำไปเสียภาษีตามหน้าที่ที่พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 บัญญัติไว้ รวมทั้งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร และจ่าย

เงินรางวัลแก่ผู้เล่นที่แทงผลการแข่งม้าถูก ตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตเต้ไลเซเตอร์สำหรับการแข่งม้า ข้อ 4 และ ข้อ 5 ที่กำหนดไว้ ซึ่งล้วนเป็นรายจ่ายของโจทก์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับจำนวนเงินดังกล่าวมาแล้วนอกจากนี้ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 ในบัญชี ของ เสียภาษีไม่เกินกว่าร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย และเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 2.5 เพื่อให้เป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาตโดยกำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตเต้ไลเซเตอร์สำหรับการแข่งม้ามามีหน้าที่เสียร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ตามข้อ 12 (1)(ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 จึงต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว ด้วยเงินของโจทก์ จะอ้างว่าเงินค่าภาษีร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ โจทก์ชำระไปนั้นมิใช่รายได้ของโจทก์หาได้ไม่ดังนั้น ที่โจทก์อ้างว่าตามลักษณะข้อ จำกัดและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตเต้ไลเซเตอร์สำหรับการแข่งม้าข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตหักเงินเป็นค่าภาษีและรายได้ของสนามเกินกว่าร้อยละ 20 จากจำนวนสุทธิที่จำหน่ายสลากวินโด้ดและเกินกว่าร้อยละ 15 จากจำนวนสุทธิที่จำหน่ายสลากเปลีสโด้ดเมื่อนำค่าภาษีร้อยละ 10 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาหักออกจากจำนวนเงินที่โจทก์มีสิทธิหักไว้ดังกล่าว โจทก์จึงมีรายได้เพียงร้อยละ 10 ของจำนวนเงินสุทธิที่จำหน่ายสลากวินโด้ด และร้อยละ 5 ของจำนวนเงินสุทธิที่จำหน่ายสลากเปลีสโด้ดนอกจากนั้นเป็นรางวัลที่จ่ายแก่ผู้เล่นที่แทงผลการแข่งม้าถูกเมื่อบวกเข้ากับเงินที่เหลือจากการพิเศษที่แบ่งจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แทงม้าไม่ลงตัวจึงเป็นรายได้ที่แท้จริงของโจทก์ โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 2 จากยอดเงินได้จำนวนนี้ หักจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือจากจำนวนเงินสุทธิที่จำหน่ายสลากวินโด้ดและเปลีสโด้ดได้ นั้น จึง

เห็นได้ว่าไม่ถูกต้อง เพราะเงินได้ตามข้ออ้างของโจทก์นั้นเป็นเงินได้ที่หักรายจ่ายคือ ค่าภาษีและรางวัลออกแล้วหาใช่รายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามความหมายใน บทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร(ฉบับที่ 168) พ.ศ. 2529 ไม่ ดังนั้น ที่โจทก์เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลมาในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับก่อนหักรายจ่ายหรือของจำนวนเงินที่โจทก์ จำหน่ายสลากกินตัดและเปลี่งตัด ได้ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ดัง วิวินิจฉัยแล้ว จึงเป็นการเสียภาษีที่ถูกต้องแล้ว

พิพากษายืน

(สุนพ กิริติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ